



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.792-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 710, reclama el Partido Frente Amplio, por su Administrador General Electoral don Manuel Ignacio Inostroza Recabarren, contra la Resolución N°G15795, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a alcalde en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°10, 11, 13 y 23 del oficio de observaciones, desestimó el reembolso solicitado y ordenó devolver un excedente de \$1.708.081. Pide que se tenga por aprobada la cuenta y que se ordene el reembolso total de los gastos rendidos;

2°) Que, las observaciones N°10, 11 y 13 recaen en tres partidas de gastos menores por \$31.044, \$518.601 y \$264.556, en total \$814.201, registradas el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro a nombre de tres personas naturales con la glosa «rendición pendiente de la primaria» (fojas 21 y 23). El partido explica que se trata de deudas de la campaña de la elección primaria de Revolución Democrática, pagadas desde la cuenta de esta elección por indicación del Servicio Electoral (fojas 189 y 713), pero no acompaña, ni ante el Servicio ni ante el Tribunal, documento alguno que identifique los gastos, su pago o esa indicación. Conforme al artículo 3 de la Ley N°19.884 son gastos electorales los efectuados dentro del período de campaña de la elección respectiva, y la elección primaria tiene un período de campaña y una rendición propios, de acuerdo con los artículos 42 a 44 de la Ley N°20.640; un gasto de la primaria no puede, entonces, formar parte de esta cuenta, y menos aún sin la documentación que exige el artículo 47 de la Ley N°19.884, de modo que las tres observaciones se mantienen;

3°) Que, la observación N°23 recae en el segundo registro de la Factura N°750 de AC Impresiones SpA, por \$893.880, declarada dos veces en el Formulario N°88 (fojas 21 y 22). El partido reconoce que se trata de un pago duplicado hecho por error y declara estar de acuerdo con devolverlo (foja 713), de modo que no hay controversia y la observación se mantiene;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.792-2025

4°) Que, distinto es lo que ocurre con el reembolso. El partido lo solicitó por \$47.768.980, correspondientes a las facturas N°2484 y N°2486 de Portal Gráfico SpA y N°111 de Baco Publicidad SpA, pendientes de pago y no objetadas (fojas 165 y 701). La resolución lo desestimó porque fijó el máximo reembolsable en \$0, resultado de restar al «máximo de reembolso calculado», de \$321.406.719, el financiamiento inicial de \$378.059.360 recibido conforme al artículo 15 (foja 705); pero no indica cuántos sufragios computó ni el valor aplicado, y el informe de auditoría en que se funda había determinado ese máximo en \$482.522.462 sobre 872.815 votos y tenido el reembolso por procedente (fojas 699 a 701). La reclamación sostiene que el cálculo excluyó los sufragios obtenidos por los candidatos independientes incluidos en el pacto del partido (foja 713). El artículo 17, incisos quinto y sexto, de la Ley N°19.884 ordena comparar la suma recibida por el partido conforme al artículo 15 con la que resulte de multiplicar el valor por voto por el número de sufragios obtenidos por él, y el artículo 15, inciso primero, computa para el anticipo los sufragios de los candidatos independientes que hubieren ido en pacto o subpacto con el partido, criterio que debe seguirse también para el reembolso, pues el anticipo es un adelanto de éste. La determinación del máximo carece, así, de fundamento suficiente y debe practicarse nuevamente; y

5°) Que, mantenidas las observaciones N°10, 11, 13 y 23, los gastos rechazados ascienden a \$1.708.081, el 0,34% de los declarados, de modo que la cuenta sigue aprobada con observaciones. La devolución ordenada por la resolución, de \$1.708.081, corresponde a la suma de los gastos rechazados, no depende del reembolso y se mantiene.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 710 por el Partido Frente Amplio contra la Resolución N°G15795, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se deja sin efecto la determinación del monto máximo reembolsable y se ordena al Servicio Electoral determinarlo nuevamente y en forma fundada, computando los sufragios obtenidos por los candidatos independientes incluidos en el pacto del partido, y reembolsar en





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.792-2025

lo que corresponda; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°10, 11, 13 y 23 y la devolución de \$1.708.081 ordenada por la resolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.792-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1792-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



CDA55F26-AAD8-418B-A098-36D1B25FFBF1

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.